المملكة المغربية

وزارة الاقتصاد والمالية

المديرية العامة للضرائب

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

2025

النظام الجبائي للمقاول الذاتي

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

إن إحداث إطار قانوني وجبائي خاص بالمقاولين الذاتيين من شأنه تشجيع الأنشطة المزاولة في القطاع المهيكل وتنمية الروح المقاولاتية وكذا تسهيل ولوج الشباب لسوق الشغل عبر العمل الحر.

❖ من هو المقاول الذاتي؟

يستطيع الحصول على صفة المقاول الذاتي كل شخص طبيعي يزاول نشاطا مهنيا بصورة فردية.

غير أنه بإمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا نظام المقاول الذاتي.

هام : لا تمنح صفة المقاول الذاتي للأشخاص الطبيعيين أو الذاتيين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للرسم المهني، ومن ثمة يجب على هذه الفئة عند اختيار الانخراط في النظام المذكور وقبل التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لإنهاء النشاط السابق.

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

❖ من هم المهنيون المستثنون من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؟

يستثنى من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي، الخاضعون للضريبة المزاولون لبعض المهن أو الأنشطة أو مقدمو الخدمات التالية:

- أرباب الفنادق
- المهندسون المعماريون
- الأعوان القضائيون
- أرباب مؤسسات التأمين
- مقاولون في الطباعة
- المحامون
- الكتبيون
- تجار مستوردون
- الخبراء المحاسبون
- المساحون القائسون
- مستغلو مؤسسات تعليم سياقة السيارات
- الأطباء
- مستغلو القاعات السينمائية
- الصيارفة

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

- المجزئون والمستثمرون العقاريون
- الجراحون
- مؤجرو الطائرات أو الطائرات المروحية
- جراحو الأسنان
- تجار بالوكالات
- مراقبو الحسابات
- المتاجرون في العقارات
- تجار في البضائع بالعمولة
- تجار التفصيل في الذهب والحلي والمجوهرات
- المحاسبون
- تجار الجملة في الذهب والحلي والمجوهرات
- بائعو التبغ
- تجار مصدرون
- الناشرون
- الموثقون
- مستغلو المصحات
- مقدمو خدمات مرتبطة بتنظيم الحفلات والاستقبالات
- مستغلو مختبرات التحاليل الطبية

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

- الصيادلة
- مستغلو مدارس التعليم الخاصة
- المنظاريون وبائعو النظارات
- المساحون
- الأطباء المتخصصون في التشخيص بالأشعة
- المقاولون في الأعمال الطبوغرافية
- مسيرو مكتب دراسات
- معشرو الجمارك
- البياطرة

❖ ما هي شروط الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؟

يتم اختيار الخضوع لنظام المقاول الذاتي من خلال الشروط التالية:

- ألا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه خلال سنتين متتاليتين:
  - **500.000 درهم** إذا كان النشاط الذي يمارسه الشخص يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية؛
  - **200.000 درهم** بالنسبة للأنشطة التي تندرج في إطار تقديم الخدمات.

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

- أن ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

❖ كيف يتم احتساب الواجب التكميلي الخاص بالتغطية الصحية للمقاول الذاتي؟

يحتسب الواجب التكميلي وفق الجدول التالي:

شرائح الواجبات السنوية (بالدرهم)	مبلغ الواجبات التكميلية ربع السنوية بالدرهم	مبلغ الواجبات التكميلية السنوية (بالدرهم)
أقل من 500	300	1200
من 500 إلى 1000	390	1560
من 1001 إلى 2500	570	2280
من 2501 إلى 5000	720	2880
من 5001 إلى 10000	1050	4200
من 10001 إلى 25000	1500	6000
من 25001 إلى 50000	2250	9000
ما فوق 50000	3600	14400

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

❖ ماهي القواعد المنظمة لاختيار نظام المقاول الذاتي؟

يظل اختيار نظام المقاول الذاتي ساري المفعول ما دام رقم الأعمال المحصل عليه لم يتجاوز طوال سنتين متتاليتين حدود 500.000 درهم و200.000 درهم حسب النشاط المراد مزاولته.

هام: في حالة تجاوز رقم الأعمال المحصل عليه في الحدود الآنفة الذكر، يطبق نظام النتيجة الصافية الحقيقية بالنسبة للدخول المهنية المحققة ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية للسنتين اللتين وقع خلالهما تجاوز الحدود الآنفة الذكر، إلا إذا عبر المقاول الذاتي عن اختياره الخضوع لنظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام المساهمة المهنية الموحدة، وفق الشروط الشكلية وفي الآجال المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب. وفي هذه الحالة، لا يمكن للخاضع للضريبة الاستفادة من نظام المقاول الذاتي.

اختيار نظام المقاول الذاتي من طرف الخاضعين للضريبة، والذين يسري على مهنهم أو أنشطتهم في آن واحد حدان من حدود أرقام الأعمال المقررة فيما يتعلق بالنظام الذي اختاروه، لا يكون مقبولا إلا:

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

- إذا لم يتجاوز رقم الأعمال المحصل عليه في مزاولة كل مهنة من المهن أو نشاط من النشاطات التي يقومون بها، الحد المقرر لكل منها؛
- أو إذا لم يتجاوز مجموع رقم الأعمال المحصل عليه في ممارسة المهن أو الأنشطة المذكورة، الحد المقرر للمهنة أو النشاط المزاول بصفة رئيسية.

❖ ماهي الامتيازات الجبائية التي يستفيد منها المقاول الذاتي؟

يخضع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطا مهنيا بصورة فردية للضريبة على الدخل بتطبيق الأسعار التالية على رقم الأعمال السنوي المحصل عليه من نظام جبائي خاص ومحفز يتمثل في :

الضريبة على الدخل

- 0,5 % على رقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية الحرفية؛
- 1 % على رقم الأعمال المحصل عليه والذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات .

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

غيـر أنـه عندمـا يفـوق رقـم الأعمال السـنوي برسـم الخدمـات المقدمـة لفائـدة نفـس الزبـون مبلـغ ثمانيـن ألـف (80 000) درهم، يخضـع مـا زاد عـن هذا المبلـغ للضريبـة علـى الدخـل عن طريـق الحجـز فـي المنبـع مـن طـرف الزبـون المذكـور وفـق السـعر المحـدد فـي 30 % المنصـوص عليـه فـي المـادة 73 – II –زاي – 8° من المدونة العامة للضرائب.

وتبـرئ الاقتطاعات بالأسعار المشـار إليهـا أعـلاه مـن الضريبـة علـى الدخـل.

صافـي زائد القيمة

يخضـع صافـي زائـد القيمـة الناتـج عـن تفويـت أو سـحب الأموال المجسـدة أو غيـر المجسـدة المخصصـة للاستغلال للضريبـة وفـق الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة 40 – II من المدونة العامة للضرائب، وحسب جدول الأسعار المنصوص عليه في المادة 37 – I من المدونة العامة للضرائب .

الضريبـة علـى القيمة المضافة

يبقـى المقـاول الذاتـي خـارج نطـاق تطبيـق الضريبـة علـى القيمـة المضافـة بالنسـبة للأنشطة التـي يزاولهـا بحكم أن رقم الأعمال المنصـوص عليـه ضمن شـروط الاستفادة لا يتجـاوز سـقف الخضـوع لهـذه الضريبـة والمحـدد فـي 500.000 درهـم.

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

الرسم المهني

يعفى المقاول الذاتي من الرسم المهني إعفاء كليا ولمدة خمس (5) سنوات تبتدئ من سنة الشروع في مزاولة النشاط.

ويطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة، على المباني والأراضي كيفما كانت طبيعتها والمباني الإضافية والمعدات والأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان الإيجاري.

❖ ماهي الامتيازات الأخرى المخولة للمقاول الذاتي؟

- الإعفاء من إلزامية التقييد بالسجل التجاري؛
- الإعفاء من الإجراءات المحاسبية؛
- إمكانية مزاولة نشاطه في محل سكناه أو محل من المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات، ولا يجوز، في أي حال من الأحوال، الحجز على محل السكن الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب الديون المستحقة الباقية بذمته والمرتبطة بالنشاط المذكور؛
- الاستفادة من التغطية الصحية ابتداء من تاريخ التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي.

النظام الجبائي للمقاول الذاتي

هام: تطبق المقتضيات المتعلقة بكل من المراقبة والجزاءات والمنازعات والتقادم المنصوص عليها بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة على الخاضعين للضريبة الذين اختاروا نظام المقاول الذاتي.

❖ كيف يتم التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي؟

للحصول على صفة المقاول الذاتي، يجب على الأشخاص الذاتيين :

- التوفر على عنوان إلكتروني؛
- ملء طلب التسجيل، والذي يوازي التصريح بالتأسيس، بطريقة إلكترونية عبر بوابة السجل الوطني للمقاول الذاتي ، (https://rn.ae.gov.ma)مع إحداث حساب مقاول ذاتي؛
- سحب الطلب وإمضاؤه من طرف المعني بالأمر وإيداعه لدى أحد شبابيك الأبناك الشريكة لبريد المغرب، وهي الهيئة المكلفة بمهمة مسك السجل الوطني للمقاول الذاتي وتيسير العمليات المتعلقة به، مصحوبا بصورة شمسية للمعني بالأمر ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب، وذلك خلال أجل (30) ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب إلكترونيا.

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

❖ كيـف يصبـح المنخـرط مقاولا ذاتيـا معرفـا لـدى المصالـح الضريبيــة؟

عندمـا تتـم عمليـة التسـجيل بالسـجل الوطنـي للمقـاول الذاتـي بنجـاح يصبـح المنخـرط حامـلا لصفـة مقـاول ذاتـي ومعرفـا لـدى المصالـح الضريبيـة عبـر :

- رقـم التعريـف الموحـد ICE والـذي هـو رقـم التسـجيل بالسـجل الوطنـي للمقـاول الذاتـي؛
- رقم التعريف الجبائي؛
- رقم التعريف بالنسبة للرسم المهني.

❖ ماهــي الواجبــات المتعلقــة بالإقرارات الضريبيــة بالنســبة للمقــاول الذاتــي؟

الإقرار برقم الأعمال الخـاص بالمقاول الذاتي

يجـب علـى الخاضـع للضريبـة حسـب نظـام المقـاول الذاتـي أن يصـرح برقـم الأعمال المحصـل عليـه حسب الاختيار الشهري أو ربـع سـنوي (كل ثلاثـة أشـهر) المعبر عنه، فـي أو وفـق مطبـوع نموذجـي يعـده بريـد المغـرب لهـذا الغـرض طبقـا للتشـريع والأنظمة الجـاري بهـا العمـل.

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

يجب أن ينجز التصريح والأداء بصفة شهرية أو ربع سنوية لدى بريد المغرب وفق الآجال التالية:

– بالنسبة لعملية الدفع الشهري : قبل نهاية الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال؛

– بالنسبة لعملية الدفع الربع سنوي : قبل نهاية الشهر الموالي لربع السنة الذي تم خلاله تحصيل رقم الأعمال.

الإقرار بالتوقف أو التفويت أو تغيير الشكل القانوني

يجب على الخاضع للضريبة حسب نظام المقاول الذاتي أن يودع الإقرار المشار إليه أعلاه لدى بريد المغرب طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل بنفس الشروط المنصوص عليها بالمادة 150 من المدونة العامة للضرائب.

الإقرار الإلكتروني من طرف المقاول الذاتي

يستطيع الخاضعون للضريبة حسب نظام المقاول الذاتي برسم دخولهم المهنية إيداع الإقرار برقم الأعمال الخاص بهم بطريقة إلكترونية لدى بريد المغرب وتكون لهذه الإقرارات الإلكترونية نفس الآثار القانونية المتعلقة بالإقرارات المنصوص عليها بالمدونة العامة للضرائب.

يجوز للخاضعين للضريبة المزاولين لنشاط كمقاولين ذاتيين أن يؤدوا لدى بريد

المغرب بطريقة إلكترونية أو بأي طريقة تقوم مقامها الدفعات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وتكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

❖ كيف يتم تحصيل الضرائب بالنسبة للمقاول الذاتي؟

يتم دفع مبلغ الضريبة المستحق بالنسبة للمقاول الذاتي تلقائيا لدى بريد المغرب طبقا للتشريع والقوانين الجاري بها العمل وذلك داخل أجل الإقرار. ويتم أداء مبلغ الضريبة على أساس الإقرار المودع.

❖ كيف يتم إنهاء الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؟

يتم التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي حسب الحالات التالية:

- بناء على طلب من المقاول الذاتي، يتم تحريره لهذا الغرض وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة مرفوقا بالإقرار برقم الأعمال ويودع لدى إحدى الشبابيك التابعة لبريد المغرب وذلك عندما يتوقف عن مزاولة نشاطه المهني أو عندما يفوت مقاولته جزئيا أو كليا؛
- عند عدم التصريح برقم الأعمال السنوي أو التصريح بعدم تحقيق لرقم أعمال برسم سنة مدنية باستثناء السنة التي تم فيها تسجيله أو إعادة تسجيله؛

النـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

- عند تحول المقاولة إلى شركة كيفما كان شكلها القانوني؛
- ابتداء من تاريخ التبليغ بنسخة من صدور حكم قضائي يقتضي التشطيب على المقاول الذاتي من السجل الوطني لعدم احترامه للقوانين المنصوص عليها خلال مزاولة نشاطه؛
- عند عدم أداء الضريبة والاشتراكات الاجتماعية لمدة سنة مدنية؛
- عند التصريح برقم أعمال يفوق السقف المحدد لمدة سنتين متتاليتين .

❖ ما هي الهيئة المؤهلة لإصدار الشواهد الجبائية ؟

للحصول على الشواهد الجبائية وخاصة شهادة الوضعية الجبائية القانونية وهي الوثيقة الضرورية للمشاركة في الصفقات العمومية يجب على المقاول الذاتي الولوج الى البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب من خلال Simpl-Attestation www.tax.gov.ma/.

غير أن شهادة التشطيب من السجل الوطني للمقاول الذاتي، يتم الحصول عليها من طرف بريد المغرب.

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

أهـم المراجـع القانونيـة:

- الظهير عدد 1-15-06 بتاريخ 29 ربيع الثاني 1436(19فبراير 2015) الصادر بتنفيذه القانون رقم 114-13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي (المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015) ؛
- المادة 5 من قانون المالية رقم 43-06 للسنة المالية 2007المحدثة بموجبه المدونة العامة للضرائب الموافق (ظهير عدد 1-06-232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 الموافق 31 دجنبر 2006؛
- المادة 32-I و المادة 42 مكررة و المادة 42 المكررة مرتين و المادة 43-4° -5° و المادة 44 -II والمادة 73- III والمادة 82 المكررة و المادة 184 -5° و المادة 173- II و المادة 169 -II و المادة 150- I و المادة 148- V و المادة 145- XI والمادة 221 المكررة مرتين من المدونة العامة للضرائب؛
- المادة 6- I من القانون المالي لسنة 2015.

الـنـظام الـجـبـائي للمقاول الذاتي

- المرسوم رقم 2-15-263 الصادر في 2015/04/10 المحدد للائحة المهن المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؛
- المرسوم رقم 2-15-942 الصادر في2015/12/30 المعدل للمرسوم رقم 2-15-263 الصادر في 2015/04/10 والمحدد للائحة المهن المستثناة من الاستفادة من نظام المقاول الذاتي؛
- المرسوم رقم 2-15-257 المتعلق بتحديد تكوين وسير اللجنة الوطنية للمقاول الذاتي؛
- المرسوم رقم 2-15-258 المتعلق بكيفية التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي؛
- القرار الوزاري رقم 151809 و151810 المتعلق بإعداد طلبات التسجيل وأشكال استمارات التسجيل

يعتبر هذا الدليل وثيقة مبسطة ولا يمكنه من حيث التطبيق أن يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا المناشير والدوريات الجاري بها العمل.

شارع الحاج أحمد الشرقاوي
– أكدال ، الرباط
+212 5 37 27 37 27
www.tax.gov.ma
@daribatouna

المديرية العامة للضرائب
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵓⵜⵉⵏ
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS